

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0818392-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA

RELATORA: DES^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra ato do Juiz de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA. A impetrante alega que interpôs apelação em processo de rito comum, a qual, contudo, foi encaminhada à Turma Recursal dos Juizados Especiais, que julgou o recurso deserto com base em normas aplicáveis a processos de competência dos Juizados.
 2. Sustenta violação ao juiz natural, ao devido processo legal, ao contraditório e ao direito de recorrer, notadamente pela ausência de intimação para complementação do preparo. Requer liminar para suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal e, no mérito, sua anulação, com remessa dos autos à Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Alternativamente, pleiteia ser intimada para complementar o preparo.
-

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside em saber:
 - (i) se o Tribunal de Justiça possui competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal dos Juizados Especiais; e
 - (ii) se houve ofensa a garantias processuais, como o contraditório e o devido processo legal, em razão da ausência de intimação para complementação do preparo.
-

III. Razões de decidir

4. O entendimento consolidado na jurisprudência nacional, inclusive nos Tribunais Superiores, é no sentido de que os Tribunais de Justiça não detêm jurisdição sobre decisões oriundas dos Juizados Especiais ou de suas Turmas Recursais, salvo para controle de competência.

5. A Constituição Federal e a Lei nº 9.099/1995 conferem às Turmas Recursais competência exclusiva para o reexame de decisões dos Juizados Especiais, vedando a intervenção das Câmaras Cíveis dos Tribunais de Justiça nesse âmbito, salvo hipóteses excepcionais.

6. Nos termos do art. 9º, II, da Resolução nº 008/2012-GP (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJ/PA), compete às Turmas Recursais processar e julgar mandado de segurança contra decisões proferidas nos Juizados Especiais.

7. Assim, não compete ao Tribunal de Justiça apreciar o presente mandado de segurança, devendo ser declinada a competência em favor da Turma Recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Declina-se da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, com a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

Tese de julgamento:

“1. Não compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizados Especiais, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação de regência. 2. Compete exclusivamente à Turma Recursal aferir eventual nulidade em julgamento de recurso sob sua apreciação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 1º, 41 e 42; CPC, arts. 113, § 2º, e 926; Resolução nº 008/2012-GP do TJ/PA, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada:

· TJDF, Acórdão nº 858821, 20150020004304ARC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, Rel. Desig. Teófilo Caetano, 1ª Câmara Cível, j. 23/03/2015, DJE 07/04/2015;

· TJMG, Agravo Regimental-Cv nº 1.0000.11.057290-6/001, Rel. Des. Antônio Sérvulo, j. 16/11/2011;

· TJRS, Ação Rescisória nº 70011996923, Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, j. 13/06/2005;

· TJSC, Ação Rescisória nº 856, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 25/05/1995.

Trata-se de **MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR** proposto por **EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** contra **JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITUPIRANGA/PA**, alegando que, após interpor **recurso de apelação em processo que tramitou pelo rito comum**, o feito foi **indevidamente remetido à Turma Recursal dos Juizados Especiais**, que **julgou o recurso deserto**, aplicando regras impróprias ao caso.

Sustenta violação ao **juiz natural**, **devido processo legal**, **contraditório** e **direito de recorrer**, uma vez que não foi intimada para complementar o preparo.

Requer liminar para **suspender os efeitos da decisão da Turma Recursal** e, no mérito, a **anulação do julgamento**, com a devida **remessa dos autos à Câmara de Direito Privado** do TJ/PA.

Subsidiariamente, pleiteia intimação para complemento do preparo, caso necessário.

É o relatório.

Conforme entendimento já pacificado, inclusive no âmbito da Corte Superior de Justiça, ressalvadas as hipóteses que versam sobre competência, o Tribunal de Justiça não ostenta jurisdição para resolver quaisquer questões provenientes de ações que transitam perante os Juizados Especiais. Ou seja, **não ostenta o Tribunal de Justiça competência para conhecer de recursos interpostos em face de decisões advindas de Juizados Especiais.**

Nesse sentido, os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. OBJETO. ACÓRDÃO PROVENIENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA RESERVADA À JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL.

1. **A competência conferida às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de ações rescisórias, definida sob o critério funcional ex ratione materiae, somente alcança pretensões rescisórias endereçadas exclusivamente a julgados advindos do próprio órgão, das Turmas Cíveis e dos Juízos de Primeiro Grau, não alcançando pretensões desconstitativas que têm como objeto julgados oriundos dos Juizados Especiais ou das Turmas Recursais, pois não detém o Tribunal de Justiça jurisdição sobre decisões advindas desses órgãos jurisdicionais, salvo para controle de competência** (RITJDFT. Art. 13).

2. A afirmação da incompetência absoluta, nos termos do artigo 113, §2º do Código de Processo Civil, importa na inviabilidade de o órgão incompetente aferir o cabimento ou não de pretensão rescisória formulada em face de acórdão exarado no âmbito de Turma Especial dos Juizados Especiais, decorrendo essa compreensão do princípio de direito processual que encerra a competência sobre a competência, assim conhecido como Kompetenzkompetenz, que significa dizer que ao juiz absolutamente incompetente resta somente a competência para declarar sua própria incompetência como último ato de sua jurisdição, ensejando que não pode, para além do postulado, praticar outros atos decisórios.

3. Aviada e endereçada pretensão rescisória que tem como objeto julgado oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais a Câmara Cível, ao órgão, não ostentando jurisdição sobre aquele órgão jurisdicional, salvo para controle de competência, somente resta afirmar sua incompetência absoluta para conhecer do pedido, declinando da competência para o órgão competente, a quem competirá promover o juízo de admissibilidade da ação, impulsionando-a como de direito, não lhe remanescente poder sequer para afirmar a carência de ação da parte autora, pois a materialização da jurisdição tem como premissa a competência.

4. Agravo regimental conhecido e provido. Maioria.

(Acórdão n.858821, 20150020004304ARC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Publicado no DJE: 07/04/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO ATACADA. PROLAÇÃO POR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL. Segundo assentada jurisprudência, os Tribunais de Justiça não têm competência para a apreciação de ações rescisórias que ataquem decisões oriundas dos Juizados Especiais, até porque às Turmas Recursais fica reservada a competência para os respectivos reexames, consoante Lei nº 9.099/95. (TJMG - Agravo Regimental-Cv 1.0000.11.057290-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Sérulo , 3º GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 16/11/2011, publicação da súmula em 02/12/2011)

"AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE JUIZ DE DIREITO NA JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- O TJ não tem competência para julgar ação rescisória de julgados dos juizados especiais. -

- Declinada a competência". (TJRS - Ação Rescisória n. 70011996923, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Ary Vessini de Lima, j. 13/06/2005)

"COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM

AÇÃO DE DESPEJO. CAUSA DEFINIDA COMO DE MENOR COMPLEXIDADE (LC 77/93, ART. 5º, II). JULGAMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. REMESSA À TURMA DE RECURSOS DA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL DA COMARCA.

- Sendo a ação rescisória fundada em sentença que decretou o despejo, causa esta definida como de menor complexidade frente ao disposto no art. 5º, I, da Lei Complementar Estadual n. 77/93, e tendo o julgamento se operado pelo Juizado Especial de Pequenas Causas, falece competência ao Tribunal de Justiça para processar e julgar o pedido.

- Observado o princípio do juízo natural, o órgão jurisdicional competente para processar e julgar a ação rescisória de causas definidas na competência dos Juizados Especiais de Pequenas Causas é a Turma de Recursos da circunscrição territorial da Comarca, ainda que tal remédio jurídico tenha vedação legislativa expressa no art. 15, III, da LC 77/93, assim como no art. 57 da Lei Federal n. 7.244/84. Nesse caso, caberá ao referido órgão discernir se conhece ou não do pleito." (TJSC, 4ª Câm. Civil, Aç. Rescisória nº 856, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 25.5.95, CD-Rom Juris Plenum, edições 1-62, nov./dez. de 2001).

Para corroborar este entendimento transcrevo o trecho do art. 9º, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RESOLUÇÃO Nº008/2012-GP), vejamos:

Art. 9º. Compete à Turma Recursal:

I - julgar:

(...)

II - processar e julgar originariamente:

a) habeas corpus impetrado contra decisão dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;

b) mandado de segurança contra decisões proferidas nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública;

c) conflito de competência entre juízes de juizados especiais;

d) restauração de autos.

Assim, considerando que não ostenta esta Seção Cível competência para processar e julgar recursos ou quaisquer outras questões advindas de ações que transitam sob a tutela jurisdicional dos Juizados Especiais, compete ao órgão recursal dos juizados especiais aferir o cabimento ou não do mandamus.

Do contrário, este órgão estaria absorvendo jurisdição reservada a órgão jurisdicional especializado no processamento e na elucidação de todas as questões decorrentes dos juizados especiais.

Portanto, resta essa solução como forma de ser assegurado trânsito ao pedido junto ao órgão competente para dele conhecer segundo as regras de competência.

Com esses argumentos, declino da competência para processar e julgar o presente recurso para as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado do Pará.

Intime-se.

À Secretaria, para os devidos fins.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora